Nota Técnica SEI nº 1129/2024/MPO

Assunto: **CC 61190 – Projeto do Estado de São Paulo - Aporte de Recursos em Parceria Público Privada para Extensão da Linha 4 - Amarela do Metrô - Fase III - Obras Civis da Estação Taboão da Serra e da Estação Chácara do Jockey**

Proponente: **Governo do Estado de São Paulo**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

**SUMÁRIO EXECUTIVO**

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa. Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente, Estado de São Paulo, denominado Projeto do Estado de São Paulo - Aporte de Recursos em Parceria Público Privada para Extensão da Linha 4 - Amarela do Metrô - Fase III - Obras Civis da Estação Taboão da Serra e da Estação Chácara do Jockey.

Conforme a CC em análise, o Projeto apresentado propõe a utilização da modalidade de Aporte de Recursos de que prevê o art. 5 § 2o da Lei de PPPs no 11.079 para viabilizar a execução de investimentos em contratos de Parceria Público Privada - PPP. A Linha 4-Amarela é uma Parceria Público-Privada regulada por Contrato de Concessão Patrocinada, contrato cujo objeto inclui explicitamente a *Exploração da Operação dos Serviços de Transporte de Passageiros, abrangendo da estação de Luz até Vila Sônia com extensão até Taboão da Serra.* O proponente informa que, desde a assinatura do contrato, essa extensão ainda não foi construída, e que o presente pleito visa assegurar recursos para financiar as obras civis das estações previstas no projeto de expansão da Linha 4, Estação Taboão da Serra e Estação Chácara do Jockey, cuja execução está a cargo da Concessionária atual.

De forma a embasar o pleito, o proponente descreve os atuais problemas de mobilidade do Município de Taboão da Serra, a oeste de São Paulo, um exemplo de "cidade dormitório", que apresenta

movimento pendular de deslocamento. O proponente destaca como desafios de mobilidade na região: a alta produção de viagens motorizadas pela zona de Taboão da Serra e os frequentes impactos de congestionamentos e atrasos durante os períodos de movimento pendular no transporte por ônibus metropolitanos e municipais, que atualmente atendem a demanda na região. O proponente informa que a oportunidade de extensão da Linha 4 do Metro até Taboão da Serra, tem potencial de reduzir o tempo de viagem das atuais 2 horas e 5 minutos para cerca de 55 minutos.

Nesse contexto, o objetivo geral do projeto de expansão da Linha 4 - Amarela do Metrô desde Vila Sônia até Taboão da Serra abarca *atender às crescentes demandas de transporte da população, reduzindo tempos de viagem, congestionamentos e melhorando o acesso a empregos, educação e outros serviços essenciais, e, desse modo, contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região*... Os objetivos específicos incluem: aumento da oferta de serviço de transporte público de alta capacidade, estimado em 80.000 passageiros/dia adicionais; redução do tempo de viagem, em pouco mais de 50% do tempo atual; redução de emissão de poluentes; entre outros.

Em sintonia com estes objetivos, o projeto propõe como solução a extensão da Linha 4 Amarela do Metrô de São Paulo de Vila Sônia até Taboão da Serra, solução que inclui a implementação de 3,2 km de vias e duas novas estações: Taboão da Serra e Chácara do Jockey. O proponente esclarece que esse projeto de extensão, denominado Fase III da Linha 4 Amarela, já está previsto no contrato inicial da Parceria Público Privada da Linha 4, com previsão de aporte de 80% do investimento adicional pelo Poder Concedente, o Governo do Estado de São Paulo.

O agente financeiro escolhido foi o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e a operação consiste em financiamento de USD 100.000.000,00, com contrapartida financeira de US$ 25.000.000,00 por parte do proponente, totalizando o valor de USD 125.000.000,00.

**ANÁLISE**

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,680 para a análise técnica e 0,271 para áreas estratégicas.

**Análise técnica: Pontuação total = 3,680/4,000**

**1 – DESENHO (1,692/1,800)**

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou de forma clara a situação atual, que enfoca os problemas de mobilidade do Município de Taboão da Serra, a oeste de São Paulo, um exemplo de "cidade dormitório", com movimento pendular de deslocamento a São Paulo. O proponente destaca como importantes desafios de mobilidade na região, o fato de Taboão da Serra ser zona de alta produção de viagens motorizadas, e de que o transporte por linhas de ônibus metropolitanos e municipais, apesar de atender à demanda de deslocamento na região, é frequentemente afetado por congestionamentos e atrasos durante os períodos de movimento pendular. O proponente informa que a oportunidade de extensão da Linha 4 - Amarela do Metro até Taboão da Serra, tem o potencial de reduzir o tempo de viagem das atuais 2 horas e 5 minutos para cerca de 55 minutos. Finalmente, o proponente informa que o trecho Vila Sônia - Taboão da Serra está previsto como Fase III no Contrato de Concessão Patrocinada vigente para a Linha 4, mas que, ainda não foi construído após mais de 15 anos desde a assinatura do contrato. Pode-se concluir que o proponente caracteriza bem o problema e que esta caracterização é coerente com o propósito do programa. Portanto, o requisito

foi atendido.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

A solução apresentada, a partir do diagnóstico do problema, é o projeto de extensão da Linha 4 Amarela do Metrô de São Paulo de Vila Sônia até Taboão da Serra, solução que inclui a implementação de 3,2 km de vias e duas novas estações: Taboão da Serra e Chácara do Jockey. O proponente esclarece que o projeto de extensão, denominado Fase III da Linha 4 Amarela, já está previsto no contrato inicial da Parceria Público Privada, com previsão de que 80% do investimento adicional será aportado pelo Poder Concedente, o Governo do Estado de São Paulo. O proponente informa ainda que o pleito apresentado está fundamentando na Resolução COFIEX no 81, de 7 de dezembro de 2023, e consiste no financiamento de obras civis das 2 estações previstas no projeto de Expansão da Linha 4, a Estação Taboão da Serra e Chácara do Jockey, cuja execução está a cargo da Concessionária atual. Dessa forma, a solução proposta é congruente com os problemas apresentados e com a necessidade de aporte de recursos financeiros para viabilizar a execução de investimentos no transporte metroviário, no âmbito da PPP. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Foram indicados alguns resultados esperados com o projeto de extensão da linha 4 até Taboão da Serra, destacando-se: aumento no atendimento de passageiros, no primeiro ano de operação - 80.000 novos passageiros diários ou 150 mil novos embarques por dia; redução de 55% do tempo de viagem em relação ao tempo atual; redução das emissões atmosféricas; migração de cerca de 32 mil passageiros diários do modal automotivo (automóveis pessoais) para o metroviário; benefícios para 49% dos futuros usuários projetados que atualmente utilizam-se dos ônibus. Dessa forma, conclui-se que há coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas e, portanto, que o requisito foi atendido.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são prestadas de forma adequada.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta como objetivo geral do projeto: *"melhorar significativamente a mobilidade urbana na Região Metropolitana de São Paulo, com foco específico na cidade de Taboão da Serra, que possui uma densidade demográfica de 13.416,81 habitantes por km² e uma média de 2,75 moradores por residência. A expansão da Linha 4 - Amarela do Metrô desde Vila Sônia até Taboão da Serra visa atender às crescentes demandas de transporte da população, reduzindo tempos de viagem, congestionamentos e melhorando o acesso a empregos, educação e outros serviços essenciais, e, desse modo, contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região..."*. A solução proposta: extensão da Linha 4 Amarela do Metrô de Vila Sônia até Taboão da Serra, que inclui a implementação de 3,2 km de vias e de duas novas estações, está alinhada com os objetivos apresentados. Cabe ressaltar que a extensão de vias não está incluída no financiamento pleiteado

junto a Cofiex, contando com recursos de outras fontes. Além disso, os resultados esperados, tais como o aumento no atendimento de passageiros, redução de 55% do tempo de viagem em relação ao percurso atual, redução das emissões atmosféricas, migração de passageiros do modal automotivo para o metroviário, entre outros, também estão alinhados com o objetivo geral. Portanto, o requisito foi atendido.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos apresentados incluem: aumento da oferta de serviço de transporte público de alta capacidade, estimado em 80.000 passageiros/dia adicionais; redução do tempo de viagem, em pouco mais de 50% do tempo atual; e redução de emissão de poluentes. Os objetivos específicos, mostraram-se alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Portanto, o requisito foi atendido.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O projeto contempla apenas um componente: Obras Civis, que inclui os produtos relacionados às obras civis para a realização das novas estações Taboão da Serra e Chácara do Jockey. O componente único se alinha à solução proposta e aos resultados esperados. Cabe ressaltar que o proponente esclarece que o projeto completo incluiu os projetos, as escavações, a via permanente e os diversos sistemas ligados à expansão da linha em aproximadamente 3,2km, mas que estes não são objetos do pleito e contam com outras fontes de financiamento. Com base nas informações apresentadas, considera-se o requisito atendido.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O projeto contempla apenas dois produtos: Estação Taboão da Serra e Estação Chácara do Jockey. Os produtos apresentados se alinham à solução proposta e aos resultados esperados associados a ela. Portanto, considera-se o requisito atendido.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são prestadas de forma adequada.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentados quatro indicadores: *Número de passagens na Extensão da Linha 4 - Amarela; Tempo médio de viagem - Ponderado em 2030 (Taboão da Serra - Luz); Redução das emissões atmosféricas em 2030; e Ganho social em termos de tempo deslocamento em 2030.* Os indicadores apresentados permitem associá-los aos respectivos resultados esperados. Com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são mensuráveis e apresentados com fórmulas de cálculo correspondentes. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são objetivos e passíveis de cálculo e, portanto, o requisito foi atendido.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

A maioria dos indicadores apresentados são relevantes e compatíveis com os resultados esperados correspondentes, dos quais se destacam: o aumento no atendimento de passageiros; redução de 55% do tempo de viagem em relação ao percurso atual; redução das emissões atmosféricas; migração de passageiros do modal automotivo para o metroviário. Portanto, o requisito foi atendido.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados incluíram datas correspondentes às linhas de base e metas. As fórmulas de cálculo apresentadas aparentam requerer dados de medição disponíveis dentro do tempo do programa. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são consideradas adequadas.

1.4.Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso apresentado na carta-consulta foi de 3 anos. Contudo o proponente justifica que o prazo total, que abarca a execução do projeto por completo, é maior. O prazo apresentado se refere somente à duração do contrato de financiamento externo para aporte de recursos. Dessa forma, considera-se o requisito atendido.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Considerou-se que a avaliação da distribuição dos recursos no cronograma de desembolso é um requisito que não se aplica a esta carta-consulta, já que o valor pleiteado trata apenas de aporte adicional de recursos a um projeto cujo escopo e prazo de execução são muito maiores. Por essa razão, foi atribuído o valor integral 1.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Considera-se que a distribuição dos recursos entre os Componentes, parece adequada. Trata-se de componente único - Obras Civis - dividido em dois produtos correspondentes às duas diferentes

estações a serem construídas. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada justificativa embasada para a opção pelo financiamento externo, citando-se: a restrição de crédito no cenário local, que pode limitar as opções e condições favoráveis de empréstimo; o fato de que a complexidade e escala deste projeto demandam uma fonte de financiamento robusta e com experiência específica em projetos de infraestrutura de transporte; entre outros fatores. Dessa forma, conclui-se que o requisito foi atendido.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Justificou-se a opção pela fonte de recursos do BIRD, citando-se algumas vantagens, notadamente: a expertise específica do Banco em projetos metro ferroviários, tanto em São Paulo quanto globalmente, e o fato de que, desde 1992, o BIRD tem sido um parceiro estratégico no apoio a programas de investimentos em transporte de massa na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), acumulando notável experiência em projetos relacionados ao sistema metro ferroviário, abrangendo obras civis, aquisição de material rodante e sistemas. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

As condições financeiras da operação, foram informadas, incluindo:

Prazo de desembolso: 36 meses (3 anos); Prazo de carência: 48 meses (4 anos); Prazo de amortização: 312 meses (26 anos); Prazo total: 360 meses (30 anos); Periodicidade da amortização: Semestral; Taxa de juros: SOFR + spread variável (atualmente 1.65%); Demais encargos do financiamento: Comissão inicial ("front-end fee") de 0,25%; Taxa de compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado do financiamento; Taxa de exposição ao Brasil, de 0,25% a.a. (aplicada quando o limite de risco estabelecido pelo BIRD é superado. Dessa forma, considera-se que o requisito foi atendido.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O proponente justifica que a opção pelo financiamento externo com o agente escolhido é vantajosa e apresenta comparativo com as condições financeiras de agentes externos e nacionais, incluindo o BID, NDB e CAF. Dentre os agentes nacionais, foram incluídas as condições financeiras do BNDES, do Consórcio BB/Itaú e da Caixa, como base de comparação. Portanto, com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são adequadas.

**2 - GESTÃO (0,916/1,000)**

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado o arranjo institucional do projeto, apontando-se Governo do Estado de São Paulo como Mutuário e a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento - SEFAZ como o Representante do Mutuário. Foi apresentada matriz de responsabilidade institucional, que delineou as responsabilidades de cada órgão envolvido. Destaca-se que a Secretaria da Fazenda e Planejamento (SEFAZ) será responsável por: tramitação dos processos de financiamento junto ao Governo Federal e interlocução com as demais partes interessadas; proposição e tramitação da lei autorizativa; acompanhamento da execução do projeto. Foi indicado ainda que a Secretaria de Parcerias em Investimentos será responsável por acompanhar e controlar a utilização dos recursos do financiamento; por gerenciar, administrar e prestar contas ao Mutuário, ao banco financiador, entre outros. Finalmente, foi informado que a Concessionária será responsável pela execução do projeto, incluindo a elaboração de projetos de arquitetura, engenharia e sistemas, até a execução, fiscalização e monitoramento das obras. O arranjo apresentado parece adequado à operacionalização do projeto. Portanto, o requisito foi atendido.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Não foi explicitamente indicado que o órgão executor tem conhecimento das políticas de aquisição do Banco, porém foi citado, em outro item da carta-consulta, que desde 1992, o BIRD tem sido um parceiro estratégico no apoio a programas de investimentos em transporte de massa na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), acumulando uma notável experiência em projetos relacionados ao sistema metro ferroviário, abrangendo obras civis, aquisição de material rodante e sistemas. Dessa forma, considera-se que o requisito foi atendido.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi indicado que o executor das obras e da implantação do projeto será a Secretaria de Parcerias em Investimentos. Esta implantação ocorrerá através de Parceria Público-Privada, regida pelo Contrato de Concessão da Linha 4 Amarela do Metrô de São Paulo, firmado em junho de 2006, e com término em junho de 2040. O proponente informa que o próprio objeto do contrato já contempla o trecho até Taboão da Serra, sendo, portanto, estabelecida a competência da concessionária atual, que, após a implantação, será também responsável por operar a totalidade da linha. Foi indicado ainda que a Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões, que fiscaliza o contrato de concessão da Linha 4 Amarela há 18 anos, é composta por quadros altamente especializados e experientes no setor metro ferroviário e em regulação, incluindo por engenheiros, arquitetos, economistas, contabilistas, advogados e técnicos diversos, totalizando 49 (quarenta e nove) colaboradores trabalhando em 5 (cinco) áreas. Com base nas informações apresentadas, considera-se o requisito atendido.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações apresentadas são aceitáveis, considerando que as informações de aquisição e salvaguarda não foram adequadas para o completo entendimento do requisito.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Não foram especificamente indicadas as medidas para operacionalização e manutenção dos equipamentos, contudo foi indicado que a operação e a manutenção serão realizadas pela Concessionária ViaQuatro - Concessionária da Linha 4 do metrô de São Paulo S.A. Portanto, com base nas informações fornecidas, considera-se que o requisito foi atendido.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que a implementação do projeto ocorrerá no âmbito do contrato de concessão em andamento para a linha 4. Desta forma, a elaboração dos estudos técnicos, a construção, a operação e a manutenção serão realizadas pela Concessionária ViaQuatro - Concessionária da Linha 4 do metrô de São Paulo S.A. O proponente informa que a operação privada permitirá a redução dos custos de manutenção para o Estado de São Paulo. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi justificado que a extensão da linha e as duas novas estações, apesar de gerar custos operacionais adicionais para a concessão, não traz, por premissa contratual, impacto no orçamento público, sendo os custos absorvidos pelo parceiro privado. O proponente informa ainda que, considerando as margens operacionais aplicáveis, tais custos adicionais, serão absorvidos integralmente pelas receitas geradas pelo fluxo adicional de passageiros, restando ainda recursos de fonte tarifária para contribuir com a sustentabilidade geral do projeto. Essas estimativas são detalhadas, pelo proponente, em demonstrativo anexo enviado. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o projeto, na forma da ação específica de extensão da linha até Taboão da Serra, objeto da presente carta-consulta, está contida no PPA e no orçamento sob o número 26.453.3936.2544. Portanto, o requisito foi atendido.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o projeto está inserido no PITU (Plano Integrado de Transportes Urbanos), que é o Plano Setorial adotado no Plano Plurianual do Estado de São Paulo PPA 2024-2027, aprovado por meio da Lei Estadual 17.898, de 9 de abril de 2024. Segundo o PITU, o projeto de expansão da Linha 4 é considerado necessário à execução do planejamento metropolitano de mobilidade e o cronograma de implantação do plano indica que as obras da extensão da linha devem ser finalizadas até 2030. Foi informado ainda que a PPP em si está alinhada ao plano de atração de investimentos (PPI SP). Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

**3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,072/1,200)**

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente forneceu informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa, fornecendo uma linha do tempo dos acontecimentos prévios importantes, ressaltando: Em 2013 - a elaboração, pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), de projeto funcional; Em 2021 – a celebração do Termo Aditivo Contratual nº 06 entre o Estado de São Paulo e a Concessionária da Linha 4; Em 2022 – a autorização, pelo Governador do Estado, para a Secretaria dos Transportes Metropolitanos adotar as providências necessárias para prosseguir com os estudos de extensão da Linha 4; Em junho de 2024 - assinatura pelo Governo do Estado, do 9º Termo Aditivo do Contrato de Concessão, que formalizou a inserção da obrigação de elaboração dos estudos técnicos e dos projetos executivos da Extensão da Linha 4- Amarela. Com base nas informações apresentadas, considerou-se que o requisito foi atendido.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou e descreveu o estágio atual de etapas prévias a execução do programa, incluindo a atual fase de elaboração de projetos executivos pela Concessionária, subsidiada pelos documentos técnicos do Metrô/SP, dentre os quais está o Relatório Preliminar Ambiental. Considerou-se que as informações apresentadas são coerentes com as necessidades previstas para a execução do programa. Desse modo, considera-se o requisito atendido.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são prestadas de forma adequada.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras.

Pontuação atribuída = 1.

Foram informados os principais atos legais necessários a estruturação e implantação do programa, tais como: 1 - pactuação de termo aditivo específico ao Contrato de Concessão; 2 - emissão de Decreto de Utilidade Pública - DUP para as desapropriações necessárias; 3 - e lei autorizativa. Quanto aos riscos associadas a esses atos legais, citaram-se os riscos em relação à aprovação dos decisores, porém ressaltando-se que devido a posição majoritariamente favorável no legislativo estadual à expansão do sistema metro ferroviário e à realização de PPPs, não se considera o risco alto. Como ação mitigadora, foi citado que tal projeto já está em discussão avançada no âmbito do executivo estadual para que possa ser discutido com antecedência na assembleia legislativa. Com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou que o projeto prevê contratação única pelo Estado e que uma vez havendo sucesso no leilão, com uma empresa concessionária vencedora, considera-se os riscos de contratações baixos para o estado, já que a implantação e execução do Programa será liderada pela concessionária, que será responsável pela contratação dos fornecedores para a realização dos projetos, obras, serviços e contingências. Dentre as medidas mitigatórias apresentadas, destacam-se: a ampla experiencia do Estado de São Paulo na contratação, gestão, fiscalização, controle de concessões de transportes, no acompanhamento de obras de grande vulto; a existência da CMCP, comissão pertencente à Secretaria de Parcerias em investimentos, que acompanha e fiscaliza a implementação de obras similares (obra atual da nova linha 6 do metrô de São Paulo, com 15,3 km de extensão e mais de 55% executada); e para mitigar os riscos de contratação a serem enfrentados pela concessionária, a implantação de matriz de riscos delimitados no contrato. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram indicados os riscos e ações mitigatórias relacionados a possíveis desapropriações e reassentamentos, tendo sido apresentados dados de levantamentos preliminares sobre a área total estimada de desapropriações, o número de imóveis e de famílias potencialmente afetadas. Como medidas mitigatórias foram citadas: o fato de que o Estado de São Paulo e os servidores envolvidos no projeto tem larga experiência em executar os cuidados e salvaguardas sociais em projetos do setor metroviário; o fato de que as desapropriações por utilidade pública baseiam-se em normas jurídicas e que as medidas de mitigação e compensação devem estar em conformidade com essas normas; a contratação de empresa especializada para realizar estudos sobre as áreas públicas e privadas a serem desapropriadas; e a determinação da execução judicial das desapropriações, tendo-se alocado à contratada à execução das ações, nos moldes da lei. Diante das informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Inicialmente, foi informado que os riscos e impactos ambientais do projeto foram identificados no Relatório Ambiental Preliminar – RAP emitido para o projeto, que apresentou nível de aprofundamento bastante avançado quanto aos riscos e ações mitigadoras. Os principais riscos relacionados a impactos ambientais do projeto identificados no RAP são: alteração dos padrões de qualidade do solo e das águas subterrâneas; alteração pontual da qualidade do ar; ocorrência de vibrações induzidas no solo, de recalques e/ou de abalos estruturais nas construções / edificações

situadas em áreas vizinhas; supressão de indivíduos arbóreos; entre outros. Para cada risco ambiental citado, foram delineadas as possíveis medidas mitigatórias. Quanto aos riscos relacionados aos impactos sociais, foram citados, por exemplo: impacto social pelo processo de desapropriação; interrupções temporárias dos serviços básicos de infraestrutura urbana, entre outros. As correspondentes medidas mitigadoras também foram identificadas. Foram apresentadas informações detalhadas e, portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são consideradas adequadas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência na execução de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O cálculo, a seguir, foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Informação extraída do SIGS: Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se como data de referência a data da reunião da Cofiex – 12/09/2024 - sendo o período considerado de 13/09/2014 a 12/09/2023.
Aquisição de Trens para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (60002)

Assinatura:20/10/14

Situação: Bom 73,49%

Programa de Apoio à Gestão de Integração dos Fiscos no Brasil PROFISCO II SP (60339)

Assinatura:21/11/19

Situação: Regular 60,81%

Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo - Fase 2 (59877)

Assinatura:23/09/14

Situação:Regular 50,24%.

Média do desempenho da carteira: (73,49+60,81+50,24) / 3 = 61,51%

Pontuação: 3 – Regular (média entre 50% e 70%)

**Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,271/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133

O proponente informa que a atual situação de tráfego intenso na cidade contribui significativamente para a poluição do ar e emissões de gases de efeito estufa. A expansão da Linha 4 - Amarela representa uma opção eficiente e sustentável de
transporte coletivo de alta capacidade que promoverá a mudança modal e reduzirá a dependência de veículos individuais, mitigando os impactos ambientais negativos associados ao uso de combustíveis fósseis. Considera-se que esta área estratégica está contemplada no projeto apresentado.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,138.

O proponente alega que a concepção da Linha 4 - Amarela, como o primeiro contrato de Parceria Público-Privada (PPP) do Brasil, representou e continuará a representar uma melhoria significativa no ambiente de negócios do país, bem como um incentivo aos arranjos com a participação privada. Dessa forma, conclui-se que, como exemplo de arranjos de financiamento que envolvam Alianças Público-Privadas, o projeto se enquadra nessa área estratégica

**CONCLUSÃO**

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o projeto apresentado possui um desenho coerente, demonstrando-se alinhamento entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos, geral e específicos, do projeto foram claramente delineados, em consonância com o desenho da carta-consulta. O componente único e produtos estão alinhados com a solução proposta. Os requisitos relacionados aos indicadores do Programa foram atendidos de forma adequada.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma foram analisados considerando-se a especificidade do pleito em questão - de aporte adicional de recursos ao projeto. Considera-se também que a justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional parecem adequados a implantação do Projeto. Foram fornecidas informações suficientes sobre a Parceria Público Privada e as atribuições do parceiro privado na manutenção e operacionalização do projeto pós-implantação. Foram incluídos dados sobre a capacidade de sustentabilidade financeira do Projeto.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente, detalhada e adequada, com a identificação dos principais riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, considerou-se que o projeto abrange algumas áreas relevantes: promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e

mitigação e arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada.

Em geral, o programa apresenta boa definição e maturidade, em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco.

**RECOMENDAÇÃO**

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

CAMILA BARBOSA CURI

Analista de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Camila Barbosa Curi**, **Técnico(a)**, em 19/09/2024, às 08:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 19/09/2024, às 09:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 19/09/2024, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45113368** e o código CRC **7B91443B**.

**Referência:** Processo nº 03101.002104/2024-94. SEI nº 45113368